

1501197-29.2021.8.26.0082

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Liliana Regina de Araujo Heidorn Abdala

Comarca: Boituva

Foro: Foro de Boituva

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 31/10/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

WELLINGTON PEREIRA BARBOSA DA SILVA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Liliana Regina de Araujo Heidorn Abdala

Vistos.

WELLINGTON PEREIRA BARBOSA DA SILVA foi denunciado como incurso no artigo 33, caput, c.c. artigo 40, inciso III, da Lei 11.343/06, porque no dia 30 de junho de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Boituva

Foro de Boituva

1ª Vara

Rua Manoel dos Santos Freire, 161, Centro - CEP 18550-000, Fone: (15) 3263-2120,

Boituva-SP - E-mail: boituva1@tjsp.jus.br

1501197-29.2021.8.26.0082 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1501197-29.2021.8.26.0082

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

WELLINGTON PEREIRA BARBOSA DA SILVA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Liliana Regina de Araujo Heidorn Abdala

Vistos.

WELLINGTON PEREIRA BARBOSA DA SILVA foi denunciado como incurso no artigo 33, caput, c.c. artigo 40, inciso III, da Lei 11.343/06, porque no dia 30 de junho de 2021, por volta das 10h10min, na Estrada Iperó, km 5,5, Área rural, Estabelecimento Prisional, na cidade de Iperó e comarca de Boituva, adquiriu e tinha em depósito, para fins de tráfico, 17,90g (dezessete gramas e noventa centigramas) líquidos de maconha, acondicionados em 7 (sete) porções, (conforme laudo pericial de substância entorpecente de fls. 06/08), substância entorpecente que determina dependência física e psíquica, sem autorização legal e regulamentar para tanto. Regularmente notificado (fl. 70), o réu apresentou defesa preliminar, com rol de testemunhas (fls. 77/79). A denúncia foi recebida (fl. 83). Regularmente citado,

foi realizada a instrução processual, com oitiva de duas testemunhas de acusação e o interrogatório do réu.
Laudo de exame químico toxicológico a fls. 06/08.
Em alegações finais orais, o Ministério Público pediu a desclassificação para o porte de drogas, enquanto a defesa pugnou pela absolvição e subsidiariamente pela desclassificação para o uso do entorpecente.
Folha de Antecedentes às fls. 101/104 e certidões às fls. 106/108.

É o relatório.
Fundamento e decido.

A pretensão punitiva é parcialmente procedente.

A materialidade do delito está comprovada pelo boletim de ocorrência (fls. 03/04), auto de exibição e apreensão de fl. 05 e laudo de exame químico-toxicológico de fls. 06/08.

A autoria é inequívoca, contudo, é devida a desclassificação para o porte de drogas para consumo próprio.

O Agente Penitenciário ALEXANDRE GONÇALVES DE OLIVEIRA, disse em resumo, que na data dos fatos exercia a função de diretor de segurança e não se recorda dos fatos que envolvem o réu. Disse que na época dos fatos, os sentenciados estavam em quarentena em razão da pandemia da covid e havia notícia de que quando os sentenciados entrariam no regime fechado, traziam consigo drogas. Realizaram diversas revistas e foram localizadas drogas na posse dos sentenciados. Em geral, as drogas estavam nos pertences dos sentenciados.

Interrogado, o réu WELLINGTON PEREIRA BARBOSA DA SILVA, confessou parcialmente os fatos da denúncia, disse que é usuário de drogas e estava com seis porções de maconha escondidas dentro um sabonete e tentou entrar com as drogas para dentro da penitenciária. Disse que as seis porções e não as sete que constam na apreensão, se destinavam ao seu consumo.

É o caso de desclassificar para o porte de drogas para o consumo, acolhendo o pedido do Ministério Público e da Defesa. Com efeito, as drogas foram apreendidas em objeto do réu e ele confessou que trazia consigo maconha para o seu uso pessoal.

Os elementos que foram suficientes para o recebimento da denúncia, não se confirmaram nessa fase policial, resultando devida a condenação do réu no porte de drogas para uso pessoal.
Passo à dosimetria da pena.

Atenta as diretrizes do artigo 59, do Código Penal, observo que o réu é reincidente. Nesse caso concreto a confissão do réu auxiliou no desfecho do processo, demonstrando que a droga era de propriedade dele e entendendo adequada a fixação da pena de advertência.

Pelo exposto JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente pretensão punitiva, e o faço para desclassificar o delito e CONDENAR o réu WELLINGTON PEREIRA BARBOSA DA SILVA, a pena de ADVERTÊNCIA, infração ao artigo 28 da Lei 11.343/06.

O acusado poderá recorrer em liberdade, pois respondeu solto ao processo.
AUTORIZO a incineração do entorpecente apreendido, nos termos do artigo 32, parágrafos 1º e 2º, da Lei 11.343/06, se o caso.

Por último, condeno o acusado ao pagamento das custas equivalentes a 100 UFESP's, nos termos do artigo 4º, inciso III, item 5, § 9º, alínea "a" da Lei nº 11.608, de 29 de dezembro de 2003, obrigação que fica suspensa em atenção ao disposto nos artigos 11 e 12 da Lei nº 1.060/50, posto que beneficiários da justiça gratuita, pois defendidos por força do convênio Defensoria Pública/OAB.

Publicada em audiência. Saem todos intimados. Cumpra-se.
Boituva, 31 de outubro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA